

מסורת הש"ס

א) ת"כ צו פ"ט ה"א, ב) [ספחים נח: וס"ק] ת"כ שם פ"ב ה"י, ירוש' ספחים פ"ה ה"א, ג) ע' שקלים פ"ו מ"ד, ד) שקלים שם [תמורה כג: ע"ש] כע"ז יבמות צד. בחובות מט., ה) שקלים פ"ד מ"ד, כ"ב קנא. תמורה כ, לא; ו) ת"כ צו פ"ט ה"א, ז) [ובב"ק פס. ד"ה יא] מילו בלחון אחר.

שינויי נוסחאות

א) ג"ל שזבח לאיש [ג'נין, והוא מדרש]. ועי' במלל"ש שהיה לפני הנדבא ששלחה לאישים. ופי' דרש' איש מלגון אשר רח' עמות. וע"ש דהמנציס מפסח בן נס לגיר' שלני: ב) [בשורן כ"ו בעורן] [בתי"י וסמכ"י: ג) [המזבח מוכיח (ש"י): ד) ג"ל ולא (ש"י): ה) [הפסד מראורייתא. דרו רפ"ס וס"ח: ו] נכתי"י שאין הכהנים זכאין (דק"ס) [כתי"י: ז) ג"ל דתנן (ש"י): ח) [כנתי"י משום חטא ומשום אשמה. דק"ס: ט) [בת עולות כ"ו והיותה לכהנים לז"ל (ש"י): י) רש"י ז"ל ל"ג מינת גרים. וכן מתקב"ש צ"מ. ומדברי הרמב"ם נ"י נדבס' גרים (כ"ב הכ"ס): ועי' ב"ש' וז"ק ושאר מפשט' שהאירו צ"ה. ועי' נלקוטיו: יא) גיר' ה"ק' ממצט: יב) ג"ל שעת הכושר (כ"י): יג) ג"ל מוקד (כ"י): יד) [ג"ל דמי אשמות (ש"י): וזל"ק גרים דאף אשמות. ע"ש: טז) ג"ל ושעתכפר (כ"י): וז"ה דקאמ' עב ע"א ונשבעות יב ע"א. וכן ברש"י לעיל ה ע"ב וע"ה. לאמנ' נכנשת תמורה כ' ע"ב ה"ו ושפיפר. וז"ה דמנציס: טז) ג"ל דקיי"ל בברוך ירעו (ש"י): יז) ג"ל ח"ל ואיברו עובדה. ועי' מנשה דתמורה שם: יח) [ג"ל אלמור (ש"י) וג'נין: יט) ג"ל ח"ל ועובדה: כ) דעורה (ש"י): כא) ג"ל דמאן [ב"ב] ג"ל על דבר שאינו ש"ל לז"ל [ג'נין] בשם צ"ס: כב) [ב"ב] וז"ק נוסף מפס' יסן פ"י אלא חוררין ומוכיח' העור ולוקחין בדמיון הבמה לעולה לקיח' המזבח דברי רבי יהודה. ע"כ: כד) א"א לזמ' אשם לז"ל (ש"י): כה) נכתי"י העולה: כו) עליה (ש"י): כז) ג"ל דאקדיש (ש"י): כח) ג"ל להקדיש (כ"י): כט) ג"ל שלמים אלא ימכרו ויביא בתו עולות דכיון דאקדיש סתם הכל הקדש הראוי וכו' (כ"י): לו] ג"ל של זכרים (ש"י): לא) כתי"פ נוסף כשהביאה לעורה מת:

ליקוטים

עולת גרים נשים ועבדים מגין. רבינו שלמה לא גרים עולת גרים, נהא' דמשום קרשיא דלעיל דפרין אטו גר לא ארס הוא. ובספרי ישן קדישם שנתקן בספר של רבינו שלמה כתוב בו עולת גרים אלא שנתקן בשני נקודים. מהו אי צריך למחוק דכמה דברים נסים תורת הכהנים אבג אחריני נשים ועבדים דשריף מפקי להו מחד קרא, וכן משמע בכל מקום דרין אחד להם. (ר"ש משאנן ת"כ ז' פ"ד פ"ט)

טבול יום פרק שנים עשר זבחים

מתני' **כל שלא זכה המזבח בצנצרה**. כגון שאירע זה פסול קודם זריקה דלא היתה לה שעת י^ב היתר למזבח: **עורה לכהנים**. מוקראי י^א איתרבאי צברייתא בגמרא: **ואחד עולם האש**.

לחיתרבאי נמי מקרא: **עורוס קדשי קדשים**. מטאות ואשמות לכהנים כדמפרש טעמא ואזיל: אין **המזבח מוכיח**. כלומר ואין לך לומר מזבח יוכיח שזכה בצנר העולה ולא זכה בעורה ואף אתה אל תתמה בקדשי קדשים שאע"פ שזכו כהנים בצנצן לא יזכו בעורן אין זו הוכחה שאין למזבח עור בכל מקום אבל לכהנים מניינו שזכו בעור העולה וקל וחומר שיזכו בעורות קדשי קדשים: **גב'** **פרט לעולם הקדש**. לקמיה מפרש לה: **פרט לעולם גרים**. לקמיה פריך אטו גר לאו איש הוא: **מן המסופרים**. דכל י^ד אשמות של רשעיה כגון תמורת אשם ואשם שמתו צעליו ושכיפרו י^ט צעליו בנחר דקיימא לן י^{טו} ירעו וימכרו ויפלו דמיהן לנדבה והוא עולת קין המזבח דלאו עולת איש הוא אלא נדבת צבור היא ונסכייה משל צבור ואין צעליו סומך עליה ואינו י^ט שוחטה כדמתן בתמורה (דף כ:): **הניחא כו'**. פלוגתא דרבי אליעזר י^ח ורבנן היא בתמורה (שם): **לנדבה צבור**. לקיך המזבח: **לנדבה יחיד**. צעליו של אשם שניתותר הוא עצמו מציח עולה דמניו והוא סומך עליה ושוחטה י^ח ונסכיה קריבין משלו: **כדאמר רבא**. (וימא דף לה.) גבי וערך עליה העולה דילפינן מיניה מגין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר ת"ל וערך עליה העולה וגו' ואמרינן מאי תלמודא ואמר רבא העולה משמע העולה ראשונה האמורה בקדר קרבנות היום הכה נמי עור העולה כתיב העולה ראשונה שהופרשה מתחילה לשם עולה ולא הבאה ממותר אשם וממותר מטאת ולקמיה פריך והא קי"ל עורה ב^א לכהנים ממדרש יהודע הכהן: **פרט למתפוס עולתו לנדק הצית**. שאין עורה לכהנים: **ולא מיבעיא וכו'**.

צ' במל דתמורה (דף לב:) דקאמר עולא המתפוס עולה לנדק הצית אין זה אלא עיכוב גיזברים בלנד ומותבינן לעולא המתפוס עולה לנדק הצית אסור לשוחטה עד שתפדה ומשני עולא האי דמנצריך ליה פדיה מדרבנן מכלל מאן אא דמותיב צעי למימר דאורייתא ולענין עורה לא מיבעיא למ"ד מדאורייתא תפסה זה קדושת צדק הצית דאין עורה לכהנים אם שחטה הם שחטה עד שלא נפדית דלאו עולת איש הוא אלא עולת הקדש: **אלא אפי' למ"ד**. מדרבנן צעלמא אבל מדאורייתא לא: **הני מילי**. דמדאורייתא לא: **בשר**. דשל מזבח הוא ואין קדושה חלה עליו י^ט שאינו שלו על פיו אבל עור דלאו ממון מזבח הוא וכהנים אכתי לא זכו ביה תפיס: **במאן רצבי יהודה**. לקמן מיימי לה דאמר אין עורה לכהנים: **הא דדר ציה**. דקאמרי ליה אם כן בטלת מדרשו של יהודע הכהן ולא אהדר להו מדי: **ששה לנדבה**. צ"ג שפורות שהיו במקדש קמיירי דכתוב עליהן תקלין חדתין [ותקלין עמיקין] קינין וגוזלי עולה עטים ולגונה וזהו לכפרת וששה לנדבה [שקלים פ"ו ה"ד] ומפרש מאי ניהו ששה לנדבה: **ה"ג ששה לנדבה לעולא הבאה מן המותרות שאין כההנים זכאין צעורה** י^ב: **אשם לה'**. אי אפשר י^ד אשם לה' שכבר נאמר אשם לכהן כחטאת כאשם תורה אחת להם וגו' [ויקרא ז] הא כיצד כל דבר הבא ממותר חטאת כגון מפרש מעות לחטאתו וניתותר מהן וממותר אשמות כגון הנך דלאזלי לרעייה דקיימא לן (תמורה דף יט.) כל שצחטאת מתה באשם רועה: **ילקח צהן כו'**. נמאלו שני כתובים מקיימין אשם לה' בשר לעולה י^ב ואשם לכהן העור והיינו דכתיב [מלכים ז יב] כסף אשם וכסף מטאות לא יוצא וגו': **אלא מר צמאי מוקי לה**. להא דמני לעיל פרט לעולת הקדש: **וכרצו יהושע**. דאמר זכרים עצמן יקרבו עולות והן עולת הקדש היא וכדמסיים ואזיל דכי א"ר יהושע דחייל שם מזבח עלייהו מעיקרא אמאי דחוי למזבח קאמר אבל צעור מודה דחייל עלה י^ב קדושת צדק הצית: **המקדיש נכסיו**. לנדק הצית: **הראוויס למזבח**. תמימים: **זכרים ימכרו ולרצו עולות כו'**. דקי"ל בתמורה (דף לב:) המתפוס תמימים לנדק הצית כשהן נפדין אינן נפדין אלא למזבח שכל הראוי למזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם: **זכרים עצמן יקרבו עולות**. לשם אותו האיש דקסבר אדם חולק הקדשו ואע"ג דמקדיש י^ב סתמא דעמיה הוה להקריב י^ב למזבח הראוי לו: **ונקטום ימכרו כו'**. אבל הן עצמן לא יקרבו שלמים י^ט עד שימכרו דכיון דמקדיש סתמא הכל הקדיש הראוי למזבח דומיא דצדק הצית שכולו קדוש הלכך לדמי עולה אקדשינהו. ובהך עולה דרבי יהושע זכרים י^ב הקריבים עולות קא"ר יהודה לעיל פרט לעולת הקדש: **ואפי' לרצו יהושע**. כלומר ואע"ג דאמר ר' יהושע אדם חולק הקדשו הראוי למזבח למזבח ואינו ראוי למזבח יהא לנדק הצית לא שיהו כשאר קדשי מזבח שעורומיהן לכהנים דמודה הוא שהעור נתפס לנדק הצית כשאר נכסים שלו: ואין לו יורשין. דאין לה צעלים י^א: **ה"ג עולם איש אין לי אלא עולם איש עולם נשים ועבדים מגין פ"ל כו'**: **העולה**. קרא יתירא הוא דלא אנטריך למכתב אלא העור לכהן אלא לרבות צא: **הואיל ולא עלסה לבעלים**. ואף על פי שהיא כשרה לא

טבול יום פרק שנים עשר זבחים

ק.י.

הניחא למ"ד מותרות לנדבת ציבור אזלי. תימה לדידיה מ"ש דממעט מותרות טפי מעולת תמיד וי"ל דסברא הוא למעוטי טפי מותרות משום דהיו מעיקרא לאיש: **אלא למ"ד לנדבת יחיד מאי איבא למימר**. תימה מאי קשיא ליה הא רבי יהודה דממעט הכה עולת הקדש הוא דקאמר בסמוך לנדבת ציבור אזלי דקמני ששה לנדבה ואי לנדבת יחיד לא היה משימה בשופר דקרבן יחיד צעי סמיכה וי"ל דלא שמעי ליה היא צרייתא מדע דאי שמעי ליה הא דהר ציה רבי יהודה ממדרשו של יהודע: **לא מיבעיא למ"ד קדשי בדק הבית תפסי מדאורייתא**. תימה לדידיה אמאי אנטריך קרא הכה דאס שחט קודם פדייה אין עורה לכהנים פשיטא דקדשי צדק הצית היו בכלל העמדה והערכה: **אין יי אלא עולת איש גרים נשים ועבדים מגין**. משמע ממד קרא הוה ממעטינן נשים ועבדים ודין הוא דהא ילפינן מהדדי בג"ש דלה לה מאסה והקשה הר"ר חיים דבפרק החולב (צ"ק דף פס.) מנצריך מרי קראי גבי עדות חד למעוטי נשים ומד למעוטי עבדים וי"ל דגבי מלות הוא דילפינן מהדדי בג"ש דלה לה אבל גבי עדות לא שייך למילף דאין מלוי בנאמנות שהרי משה ואהרן לא מעדין לא משום דלא מהימני הלכך היכא דגלי גלי י^א:

אבל עור תפיס וכן אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוב פרט לעולה הבאה מן המותרות א"ל רב המנונא לרב נחמן י^ב כמאן כרבי יהודה הא הדר ביה דתניא ששה לנדבה לעולה הבאה מן המותרות שלא י^א יהו כהנים זכאין בעורה דברי רבי יהודה אמר לו רבי נחמיה ואמרי לה ר"ש אם כן ביטלת מדרשו של יהודע הכהן דתניא י^ב זה מדרש דרש יהודע הכהן י^ב אשם הוא אשם אשם לה' יכל שבא משום י^ח חטאת ומשום אשם ילקח בו י^ט עולות הבשר לשם ח"עורה לכהנים א"ל אלא מר במאי מוקים לה א"ל מוקמינא ליה במקדיש נכסיו וכדרבי יהושע י^ט דתנן המקדיש נכסיו והיו בהן בהמות הראויות לגבי מזבח זכרים ונקבות ר"א אומר י^ט זכרים ימכרו לצורכי עולות נקבות ימכרו לצורכי זבחי שלמים ודמיהן יפלו עם שאר נכסים לבדק הבית רבי יהושע אומר זכרים עצמם יקרבו עולות ונקבות ימכרו לצורכי שלמים ויביא בדמיהן עולות ושאר נכסים יפלו לבדק הבית ואפי' לרבי יהושע דאמר אדם חולק הקדישו הני מילי בשר אבל עור תפיס רבי יוסי ברבי יהודה אומר פרט לעולת גרים אמר ליה רב סימאי בר חילקאי לרבינא אטו גר לאו איש הוא אמר ליה פרט לגר שמת ואין לו יורשים י^ט תנו רבנן י^ט עולת איש אין לי אלא עולת איש עולת גרים י^ט נשים ועבדים מגין ת"ל עור העולה ריבה אם כן מה תלמוד לומר עולת איש עולה שעלתה לאיש פרט לשנשחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה שלא יהו הכהנים זכאין בעורה יכול שאני מרבה י^א שנשחטה שלא לשמה הואיל ולא עלתה לבעלים

לנדבת ציבור אזלי דקמני ששה לנדבה ואי לנדבת יחיד לא היה משימה בשופר דקרבן יחיד צעי סמיכה וי"ל דלא שמעי ליה היא צרייתא מדע דאי שמעי ליה הא דהר ציה רבי יהודה ממדרשו של יהודע: **לא מיבעיא למ"ד קדשי בדק הבית תפסי מדאורייתא**. תימה לדידיה אמאי אנטריך קרא הכה דאס שחט קודם פדייה אין עורה לכהנים פשיטא דקדשי צדק הצית היו בכלל העמדה והערכה: **אין יי אלא עולת איש גרים נשים ועבדים מגין**. משמע ממד קרא הוה ממעטינן נשים ועבדים ודין הוא דהא ילפינן מהדדי בג"ש דלה לה מאסה והקשה הר"ר חיים דבפרק החולב (צ"ק דף פס.) מנצריך מרי קראי גבי עדות חד למעוטי נשים ומד למעוטי עבדים וי"ל דגבי מלות הוא דילפינן מהדדי בג"ש דלה לה אבל גבי עדות לא שייך למילף דאין מלוי בנאמנות שהרי משה ואהרן לא מעדין לא משום דלא מהימני הלכך היכא דגלי גלי י^א:

עין משפט ונר מצוה

ל^ו א מ"י פ"ה מהל' מעה"ק הלכה כ':
ל^ז ב מ"י פ"ט מהל' פסה"מ הלכה ט':
ל^ח ג מ"י פרק ה מהלכות מעה"ק הלכה כא':
ל^ט ד מ"ה ד"ה שם הלכה יט':
מ^א ז מ"י שם הלכה כא':
מ^ב ז מ"י פ"ה מהל' פסה"מ הלכה ט' ופ"ד מהל' שקלים הלכה ט':
מב ח מ"י פ"ה מהל' מעה"ק הלכה כא':
מג ט מ"י פ"ה מהלכות ערכין הלכה ז':
מ^ד י מ"י פ"ה מהל' מעה"ק הלכה כא':

תורה אור השלם

1. והכהן המקריב את עלת איש עור העולה אשר הקריב לבתון לו יתירה. ויקרא ז, ה
2. והאש על המזבח והקור בו לא תבדה ובשר יקליה ודבוק עצים בבקר בבקר ועורן קליה העולה והקשר קליה וחלבי ויקרא ז, ה
3. אָשֶׁם הוא אָשֶׁם אָשֶׁם ליהודה. ויקרא ה, יט

מוסף רש"י

כדאמר רבא העולה הוא ראשונה. מלל כתיב ועור עליה עולה אלא העולה הכי קאמר ועור עליה מיד העולה החשונה האמורה חלה לכל העולות, והיינו עולת תמיד דשפרת קרבנות (בס' פתח) דקדינן תמיד כתיב כרישא (ספחים נח: וכו"י"א בחובות קו.).
אז: העולה משמע העולה תאף ראשונה לכל הקרבנות (מנחות מט:). דאי לאריזי צעלמא אלא שקטירו עליה עולה ושלמים, נכתוב וערך עליה (יחאס דז.) ששה לנדבה. ששה שפורות היו לנדבת צבור הבאה מן המותרות מטאות ואשמות וכל הנך דאמרינן יפלו לנדבה, ובפרק במל דמנחות (קז:) מפרש הני ששה כנגד מי (ותמורה כג:). ודמיהן יפלו עם שאר נכסים לבדק הבית. דסבר ר"א קסס הקדשות לנדק הצית ואפילו מדי דחוי למזבח אכל אינו יוצא מידי מזבח לעולם, ורי יהושע סבר לא שביק איניש קדושת מזבח ומקדיש לנדק הצית מדי דחוי למזבח, הלכך מסתמא למזבח אקדשינהו והן עצמן יקרבו עולות (שם כ) וכו"י"א שם א"א: ויביא בדמיהן עולות. דסתמייהו לעולה אקדשינהו, דהוא קרבן קדוש וחשוב מכל הקרבנות (שם כ) (ש"י):